

1503263-50.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... nesses casos, a forma de pagamento pelo tráfico era justamente a obtenção de algumas porções, do total que recebia para venda.

Assim, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidas 25 pedras de crack, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503263-50.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503263-50.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197789/2022 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 26267439 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2197789 - 01º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO SILVESTRE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a LEANDRO SILVESTRE, (com qualificação à fl. 22) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 21/07/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 21 de julho de 2022, por volta de 11h15min, na Rua São José, nº 278, Vila Santana, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, LEANDRO SILVESTRE, qualificado a fls. 19, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 25 pedras de crack, pesando aproximadamente 9 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação preliminar de fls. 12/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 58/59); 2) o recebimento da denúncia (fls. 78/79) em 20/09/2022; 3) a defesa (fls. 76/77); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 7 e 9/10). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto, ainda, o encarceramento de LEANDRO SILVESTRE nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 5/6) foi convertida em preventiva (fls. 44/46).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 5/6); boletim de ocorrência (fls. 11/12); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 14/15); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 72/74).

2.2. Da autoria.

A autoria de LEANDRO SILVESTRE também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 7 e 9/10), ao auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), aos laudos periciais (fls. 72/74) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, oportunidade em que, nas imediações da praça Vale das Flores, conhecido ponto de comercialização de drogas, avistaram o denunciado em típica movimentação de tráfico, passando algo para outro indivíduo. Ocorre que, ao notar a aproximação da viatura, a dupla empreendeu fuga. O denunciado, entretanto, foi alcançado e abordado. Submetido a busca pessoal, na posse de LEANDRO, no bolso de sua bermuda, foram encontradas e apreendidas 25 porções de crack, bem como a quantia de R\$30,00 em dinheiro, seguindo-se, assim, a prisão em flagrante.”

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Maurício Trevisan Pinto e Amâncio Colombo Neto, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que realizavam patrulhamento de rotina pela Rua São José, imediações da praça Vale das Flores, de forte incidência de tráfico de entorpecentes, quando avistaram um indivíduo, aparentemente passando algo para outro indivíduo, ocasião em que eles, ao avistarem a guarnição, saíram correndo cada qual em uma direção, diante do que decidiram por abordar um deles, o qual foi alcançado, abordado, detido, identificado como Leandro Silvestre, o qual foi submetido a busca pessoal e encontrado no bolso de sua bermuda, 25 porções de crack e R\$ 30,00 em dinheiro, (dispostos em uma cédula de R\$ 20,00 e 5 cédulas de R\$ 2,00), motivo pelo qual o questionaram acerca desse fato, ocasião em que ele respondeu que estava vendendo crack, esclarecendo que cada porção é vendida por R\$ 10,00 e que recebia um Kit contendo 28 pedras e dessas ficaria com 6 porções como pagamento. Não quis informar o nome do fornecedor das drogas. Escolheram abordar o réu porque era o réu que passava algo para o outro indivíduo.

Por sua vez, o acusado LEANDRO SILVESTRE, solo policial (fl. 10), permaneceu em

silêncio.

Em juízo disse que não estava traficando. Foi ao local e visualizou dois indivíduos para comprar a droga. Entregou o dinheiro, colocou a droga no bolso e depois foi abordado. Pagou R\$10,00 por cada porção, R\$250,00 ao todo. Fazia uso, em média, de 15 porções por dia. Trabalhava como ajudante de pedreiro à época.

Ora, o depoimento apresentado pelo policial, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'. (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

A versão do réu é manifestamente fantasiosa. O réu não comprovou obter renda lícita para adquirir a quantidade de entorpecentes que trazia consigo, 25 porções de "crack", ao preço de R\$250,00. Os policiais, além disso, presenciaram a atitude típica de traficância por parte do réu.

Ademais, o réu informou de forma categórica, ao ser questionado por este magistrado, que fazia uso médio de 15 porções de crack por dia, pelo preço de R\$150,00 por dia, portanto. Numa conta rápida, o réu precisaria de R\$4.500,00 por mês, apenas para adquirir os entorpecentes, fora as demais despesas para sua subsistência, não apresentando prova mínima de que recebesse, licitamente, tal renda mensal. O que se tem, portanto, é que a versão dos policiais é absolutamente crível e não haveria motivo para incriminá-lo falsamente. Aliás, justamente por ser usuário e por não ter renda lícita para fazer uso da quantidade de entorpecente que diz usar, como acontece nesses casos, a forma de pagamento pelo tráfico era justamente a obtenção de algumas porções, do total que recebia para venda.

Assim, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidas 25 pedras de crack, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecido, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para LEANDRO SILVESTRE.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às

circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, nada há a ser considerado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal resultando em "05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data dos fatos.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, mantenho a pena no patamar anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deve

ocorrer em seu grau máximo, ou seja, 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Considerando-se a primariedade do réu, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra LEANDRO SILVESTRE, (com qualificação à fl. 22), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a “1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão”, em regime inicial aberto;

SUBSTITUIR as penas privativas de liberdade por prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Considerando-se a fixação de regime mais brando para cumprimento de pena, bem como o período que encontra-se preso, REVOGO sua prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura clausulado

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumram-se as demais normas da E. CGJ.

Autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;

Declaro o perdimento do dinheiro. Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos

Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA